

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5813/2539

บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด
นาย สุทัศน์ วิเวโก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 880

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา880บัญญัติให้ผู้รับประกันภัยซึ่งได้ใช้
ค่าสินไหมทดแทนไปเข้ารับช่วงสิทธิของผู้เอาประกันภัยและของผู้รับประกันภัยซึ่งมี
ต่อบุคคลภายนอกได้เมื่อผู้เอาประกันภัยมีสิทธิฟ้องร้องบุคคลภายนอกในอายุความ
อย่างใดผู้รับประกันภัยก็ย่อมมีสิทธิฟ้องร้องบุคคลภายนอกภายนอกในอายุความอย่าง
เดียวกัน

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยใช้เงินค่าเสียหายและดอกเบี้ยจำนวน99,177 บาท
แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงิน 90,900 บาท นับแต่วัน
ฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลย ให้การ ขอให้ ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้น พิพากษายก ฟ้อง

โจทก์ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษากลับให้จำเลยใช้ค่าเสียหายจำนวน 90,900 บาท แก่โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2534 จนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยฎีกาโดยผู้พิพากษาที่ได้นั่งพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นได้รับรองว่ามีเหตุสมควรที่จะฎีกาในข้อเท็จจริงได้

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้วข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติในเบื้องต้นว่าตามวัน เวลาและสถานที่เกิดเหตุ จำเลยขับรถยนต์หมายเลขทะเบียน 7ข-3816 กรุงเทพมหานคร ฉี่ยวชนกับรถยนต์หมายเลขทะเบียน 3ธ-7276 กรุงเทพมหานคร ที่โจทก์รับประกันภัยไว้ตามกรมธรรม์ประกันภัยเอกสารหมายเลข 3 เป็นเหตุให้รถยนต์คันที่โจทก์รับประกันภัยไว้เสียหาย โจทก์ได้นำรถยนต์คันดังกล่าวไปทำการซ่อมและติดต่อให้จำเลยชำระเงินค่าซ่อม แต่จำเลยไม่ชำระ

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยข้อแรกมีว่า ฟ้องโจทก์ขาดอายุความหรือไม่ เห็นว่า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 880 บัญญัติให้ผู้รับประกันภัยซึ่งได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนไปเข้ารับช่วงสิทธิของผู้เอาประกันภัยและของผู้รับประกันภัยซึ่งมีต่อบุคคลภายนอกได้ ดังนั้นถ้าผู้เอาประกันภัยมีสิทธิฟ้องร้องบุคคลภายนอกในอายุความอย่างใด ผู้รับประกันภัยซึ่งเป็นผู้รับช่วงสิทธิก็ย่อมจะมีสิทธิฟ้องร้องบุคคลภายนอกภายนอกในอายุความอย่างเดียวกัน ซึ่งกรณีนี้ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิฟ้องจำเลยผู้ทำละเมิดภายในหนึ่งปีนับแต่รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้จะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนแต่ไม่เกินสิบปีนับแต่วันทำละเมิด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 448 วรรคแรกเหตุคดีนี้เกิดวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2534 โจทก์ฟ้องจำเลยวันที่ 15 ตุลาคม 2535 ได้ความว่าขณะเกิดเหตุนางสุทธิวิไล ศรีวรพงษ์เดชผู้เอาประกันภัยรถยนต์คันที่โจทก์รับประกันภัยไว้อยู่ในรถยนต์คันดังกล่าว และได้รับ

บาดเจ็บจึงอาศัยรถที่ผ่านมาไปส่งโรงพยาบาลข้อเท็จจริงฟังได้ว่า นางสุทธิวิไลและ
โจทก์ทราบว่า จำเลยเป็นผู้ขับรถคันที่เฉี่ยวชนกับรถยนต์คันที่โจทก์รับ
ประกันภัยไว้เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2535 หรือหลังจากวันดังกล่าว โจทก์ฟ้องคดีเมื่อ
วันที่ 15 ตุลาคม 2535 ยังไม่เกินหนึ่งปี นับแต่รู้ตัวผู้จะฟ้องต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน
คดีโจทก์จึงยังไม่ขาดอายุความ ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษามาชอบแล้ว ฎีกาจำเลย
ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

แต่ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาให้จำเลยรับผิดชอบดอกเบี้ยนับตั้งแต่วันที่
31 กรกฎาคม 2534 จนกว่าจะชำระเสร็จโดยมิได้ระบุว่า ดอกเบี้ยคิดถึงวันฟ้องต้อง
ไม่เกิน 8,237 บาท นั้นเป็นการพิพากษาเกินคำขอต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่งมาตรา 142 ประกอบมาตรา 246 ศาลฎีกาเห็นสมควรแก้ไขเสีย
ให้ถูกต้องด้วย"

พิพากษาแก้เป็นว่า ดอกเบี้ยคำนวณถึงวันฟ้องต้องไม่เกิน 8,237 บาท นอกจาก
ที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1

(อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ-จร อำนวยวัฒนา-อรุณ น้าประเสริฐ)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>